

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 중소기업자간 경쟁제품의 직접생산확인 의무 소홀

해 당 부 서 가가가가본부 마마마마지사, 사사사사사사지사

조 치 부 서 가가가가본부

내 용

1. 업무개요

가가가가본부 및 관내 7개 지사는 중소기업제품의 구매를 촉진하고 판로를 지원하기 위하여 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률¹⁾」에 따라 물품·용역 및 공사에 관한 조달계약을 체결하고 있다.

2. 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」(이하 “판로지원법”이라 한다) 제6조(중소기업자간 경쟁제품의 지정) 제1항에 따르면 중소벤처기업부 장관은 중소기업자가 생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품을 중소기업자간 경쟁제품²⁾으로 지정할 수 있고,

중소벤처기업부에서는 매년 “중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상 품목 지정 내역”을 고시하고 있으며,

1) 특별법 우선의 원칙에 따라 계약업무 시 법령은 ① 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 → ② 공기업·준정부기관 계약사무규칙 → ③ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 → ④ 기획재정부 계약예규 순서로 적용한다.

2) “중소기업자간 경쟁제품”에는 행사기획및대행용역, 승강기유지보수서비스, 정보시스템개발·유지보수서비스 등 29개의 용역이 지정되어 있다.

판로지원법 제9조(직접 생산의 확인 등) 및 판로지원법 시행령 제10조(직접 생산의 확인 등)에서 공공기관의 장은 중소기업자간 경쟁의 방법으로 제품조달 계약을 체결하거나, 중소기업자간 경쟁제품에 대하여 수의계약의 방법으로 계약을 체결하는 경우로서 추정가격 1천만 원 이상의 제품조달계약을 체결하려면 그 중소기업자의 직접 생산 여부를 확인하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 [가]본부 및 관내 지사에서는 추정가격 1천만 원 이상의 중소기업자간 경쟁제품을 수의계약으로 체결할 때, 계약상대자가 구매대상 물품·용역을 직접 생산하는지 확인하여야 한다.

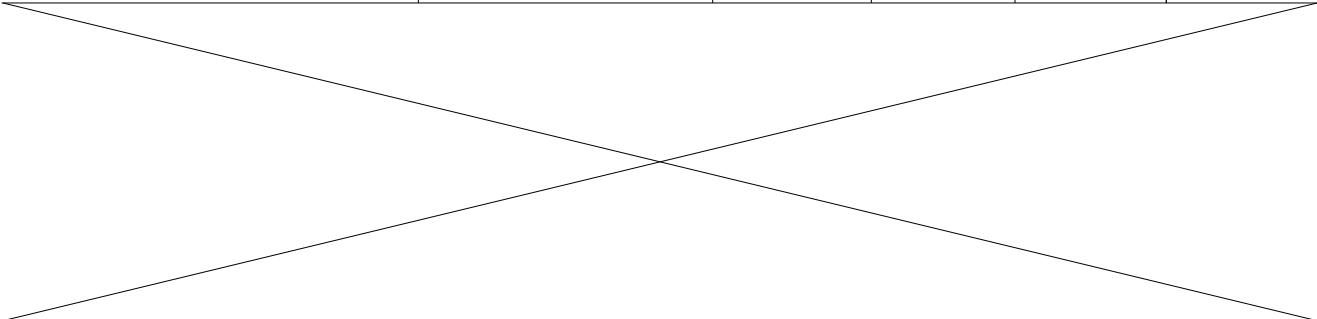
3. 감사결과 확인된 문제

그런데 [사]지사와 [마]지사에서는 감사대상기간(2021. 5월부터 2024. 5월까지) 중 [표 1]와 같이 4건의 행사대행 용역을 수의계약으로 체결하면서, 계약상대자가 “기타행사기획및대행서비스(세부품명번호 000000)”를 직접 생산하는지 여부를 확인하지 않은 채 수의계약을 체결하였다.

[표 1] 행사대행 용역 계약 체결 내역

(단위: 원)

중소기업자간경쟁제품		지사	계약명	계약금액	계약업체	계약일	직접생산 증명서 보유 여부 ¹⁾
세부품명번호	세부품명						
합계							



주 1: 월검기획은 계약 체결 당시에는 “기타행사기획및대행서비스”에 대한 유효한 직접생산확인증명서를 보유하지 않았으나, 2022. 9. 20. 직접생산확인증명서를 보유함

그 결과 해당 품목을 직접 생산하는 자격을 갖춘 다수 업체의 수의계약 참여 기회가 사라짐으로써 계약의 공정성 및 투명성이 저해되는 결과를 초래하였다.

4. 관련부서 의견

사사사사사지사에서는 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 숙지하여 업무 처리하겠다는 의견을 제시하였고,

바바바바지사에서는 수의계약 체결 시 업종을 기타자유업(행사대행업, 0000)으로 제한하였고, 행사용역이 중소기업자간 경쟁제품에 해당하는 사실을 알지 못하였으며, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 교육하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 통보

사장(바바바바본부장)은 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 의한 “중소기업자간 경쟁제품”을 수의계약할 경우, 계약상대자가 해당 물품·용역에 대한 ‘직접생산확인증명서’를 보유한 업체인지 확인하고 계약을 체결할 수 있도록 관련 직원 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)